

1502424-53.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Favorecimento pessoal

Magistrado: PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/09/2022

... que a conduta praticada pelos agentes configura o delito de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes contra a vítima Daniel Custódio de Sousa e delito de roubo qualificado, tipificado na 1ª figura do artigo 157, §3º, do Código Penal contra o ofendido Marcos Henrique de Souza, afastada a figura de latrocínio tentado como sustentado pelo representante ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

5ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502424-53.2021.8.26.0535 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502424-53.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Favorecimento pessoal

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2255618/2021 - 04º D.P. GUARULHOS, 20344508 - 04º D.P. GUARULHOS, 4567/21/212 - 04º D.P. GUARULHOS, 2255618 - 04º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO CORREA DE JESUS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Vistos.

MARCELO CORREA DE JESUS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §3º, II, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 19 de setembro de 2021, por volta das 15h20min, na Rua Paranaciti, 128, Pimentas, nesta cidade e comarca de Guarulhos, em concurso de pessoas com dois sujeitos desconhecidos, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo exercida contra as vítimas Daniel Custódio de Sousa, seu filho Marcos Henrique de Souza e familiares deles, e também mediante violência física consistente em disparo intencional feito com referida arma de fogo contra a vítima Marcos Henrique de Souza, 01 telefone celular e a pistola Taurus, calibre 380, número KRH40336, com 18 cartuchos íntegros, pertencentes a Daniel Custódio de Sousa e 01 telefone celular e a quantia de R\$ 200,00, pertencentes a

Marcos Henrique de Souza, somente não consumando a morte da vítima Marcos Henrique de Souza por circunstâncias alheias às suas vontades (fls. 70/73).

Acompanha a denúncia o inquérito policial (fls. 01/65).

A denúncia foi recebida em 05 de outubro de 2021 (fls. 74/75).

Antes mesmo de ser citado, o acusado constituiu defensor e apresentou resposta à acusação, com rol de testemunhas comuns, além de mais três testemunhas de defesa (fls. 104/111).

Em 16 de novembro de 2022, o réu foi devidamente citado (fls. 127/128).

Em 29 de novembro de 2021, foi mantido o recebimento da denúncia (fls. 130/134).

Na audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento, realizada em 22 de fevereiro de 2022, foram colhidos os depoimentos das vítimas D. C. de S. e M. H. de S.. A seguir foi ouvida a testemunha Rafael Aparecido. As partes desistiram do depoimento de Cristiano Jacinto, o que foi homologado. A defesa desistiu dos depoimentos de Nailton, João Vítor e Alan, o que foi homologado. Em seguida, o réu foi interrogado (fls. 215/218).

Encerrada a instrução, na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal o Ministério Público requereu a realização de exame de corpo de delito da vítima Marcos Henrique de Sousa; requereu também a instauração de inquérito policial a fim de apurar a autoria com relação aos indivíduos que ingressaram na residência das vítimas, o que foi deferido (fls. 215/218).

Em debates orais, o Ministério Público requereu a procedência da ação, com a condenação do acusado. No que se refere à pena, postulou seja ela fixada em montante muito superior ao mínimo, uma vez que o roubo se deu em residência, foram várias as pessoas abordadas, foram ao menos três os roubadores, com a utilização de faca, mediante escalada e arrombamento. Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa. Presente a causa de diminuição de pena correspondente à tentativa. Postulou, por fim, a fixação do regime fechado (fls. 216/218).

O laudo pericial foi acostado aos autos (fls. 402/403), tendo o Ministério Público reiterado as alegações finais já apresentadas (fl. 407).

Em memoriais, a defesa de MARCELO CORREA DE JESUS requereu a absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII do CPP. Subsidiariamente, em caso de enquadramento legal da conduta do réu ao delito de Roubo, postulou a desclassificação para o delito do art. 157, §3º, I, na forma do art. 14, II todos do CP, uma vez que a vítima teve ferimentos leves na perna e a finalidade dos envolvidos foi assegurar sua fuga. Referente a dosimetria da pena, postulou seja a pena base fixada no mínimo legal e fixado regime aberto. Ainda, subsidiariamente, em caso de condenação no crime do artigo 157, § 3º, II do CP, requereu seja a pena-base fixada no mínimo legal, aplicação do regime semiaberto e concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade (fls. 410/418).

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 03/07), auto de exibição/apreensão (fl. 08), auto de prisão em flagrante delito (fl. 12), auto de reconhecimento positivo (fl. 15), laudo pericial de exame de arma (fls. 143/144 e fls. 211/212), que apresentou resultado positivo a pesquisa de resíduos de explosivo balístico combustos (nitritos) e laudo residuográfico (fls. 145/147 e fls. 208/210), auto de entrega (fls. 243/244), prontuário médico da vítima Marcos (fls. 285/395), laudo de lesão corporal indireto (fls. 402/403), bem como pela prova oral trazida aos autos.

A autoria também é segura e aponta para o acusado, senão vejamos.

O acusado MARCELO CORREA DE JESUS, em sede policial, manifestou seu desejo em permanecer em silêncio e manifestar-se somente em juízo (fl. 14). Em juízo, negou a participação no roubo. Disse que "Biel" pediu-lhe o carro emprestado do seu pai, por volta das 16h. Depois, "Biel" ligou falando que foi furtar uma casa e parou o veículo perto do local. Os roubadores lhe informaram que estavam com as vítimas. "Biel" lhe chamou, em razão das mercadorias que precisavam ser levadas. Foi até o

local onde encontrava-se o veículo parado. Como não conseguiu abrir o carro, decidiu ir embora. Não participou do roubo e não levou os dois indivíduos até a casa da vítima. Foi abordado e falou aos policiais que participou do roubo, pois estava nervoso. A arma foi recuperada. Emprestou o veículo para Biel, pois tinha mais afinidade. Não sabia que "Biel" cometeria o crime com "Alemão". Não soube explicar como a vítima o reconheceu como sendo o motorista do veículo Celta, branco, que passou na frente da casa dela. Não foi ouvido na Delegacia. A negativa do réu, contudo, encontra-se isolada nos autos, em aberto conflito com a realidade probatória.

A vítima DANIEL CUSTÓDIO DE SOUSA, em solo policial, narrou que no momento dos fatos havia saído sua família para um almoço em família na casa de sua sogra e que retornou para casa sozinho, pois sua mulher e filha permaneceram no local e seu filho foi encontrar a mulher. O declarante chegou em casa, abriu o portão automático, guardou o carro e entrou pela porta da sala. Tão logo abriu a porta, deparou-se com um indivíduo na sala, alguns objetos já separados no chão da sala, e logo foi rendido por esse indivíduo, que dizia tratar-se de um assalto. Imediatamente depois chegou um segundo indivíduo, que também já estava lá dentro. Colocaram o declarante sentado no sofá, perguntaram se o declarante era policial. Diziam que eles estavam ali porque era "fita dada" e que estavam ali para "cobrar uma treta"; que ficaram ali com o declarante por cerca de quinze minutos perguntando de dinheiro, arma, repetindo que era "fita dada", para que o declarante dissesse se havia arma, dinheiro. O filho do declarante chegou com a mulher e que assim que entraram pela porta da sala, também foram rendidos pelos autores e colocados no sofá. Durante esse tempo, um dos autores foi até o veículo do declarante e lá encontrou no interior do veículo a arma de fogo do declarante, que realmente havia deixado no interior do veículo, pois iria sair logo em seguida. Quando retornou para dentro da casa já com a arma de fogo do declarante, o autor colocava a arma de fogo na cabeça do declarante e dizia que poderia matá-lo naquele momento. Ficava alternando entre a cabeça e a perna do declarante, hora dizendo que iria atirar na cabeça, hora na perna. Cerca de mais quinze ou vinte minutos depois que o filho e a mulher chegaram, a esposa do declarante e sua filha também chegaram de carro na frente da casa. Quando os autores perceberam a chegada de mais pessoas, pois ouviram o barulho do portão automático abrindo, o filho do declarante, para que a mãe e irmã também não fossem rendidas pelos autores, gritou para que não entrassem e partiu para cima do autor que segurava a arma de fogo. Nesse momento, como a porta da sala e o portão da frente estavam abertos, os autores tentaram fugir pela frente da casa. O filho do declarante ainda tentou impedir, porém os autores conseguiram chegar na rua e continuar a fuga a pé. O filho do declarante chegou a correr por alguns metros atrás dos autores, porém o que estava com a arma de fogo do declarante virou-se para trás e efetuou um disparo, que acabou por acertar a perna direta, quase já na altura do quadril. Nesse momento que os autores acessaram a rua foi que o declarante percebeu a participação de um terceiro indivíduo, que quando viu os autores correndo para a rua e fugindo do local, passou a correr junto com eles e logo dobraram a primeira rua à direita e não foram mais vistos. Um vizinho prestou apoio e socorreu o filho do declarante para o Pronto Atendimento Dona Luiza e logo em seguida transferido para o Hospital Geral de Guarulhos, onde permanece aguardando cirurgia. Quando já era noite, a polícia militar entrou em contato e pediu para que comparecesse na unidade, pois havia alguns suspeitos detidos. Na unidade, o declarante forneceu as características dos autores, sendo as do indivíduo a ser reconhecido magro, cor negra, 1,60 de estatura, aproximadamente, com o cabelo aparentemente alisado. Em local apropriado, juntamente com outras pessoas, o declarante reconheceu com segurança a pessoa de Marcelo, como sendo um dos indivíduos que participaram do roubo, mais precisamente aquele terceiro indivíduo que o declarante identificou fora da residência. Por fim, o declarante relata que naquele momento os autores subtraíram o aparelho celular do declarante, o aparelho celular do seu filho, o aparelho celular da mulher do seu filho, duzentos reais em dinheiro do filho do declarante e a arma de fogo do declarante (fls. 23/24). Em juízo, declarou que chegou em casa por volta das 15h e estacionou o carro. Quando foi entrar em sua residência, viu os televisores no chão

da sala. Nesse momento, uma pessoa o pegou pelo braço, colocou-o no sofá da sala. Viu dois homens no interior de sua casa, um dos quais armado com uma faca e outro com um volume na cintura, que não chegou a exhibir. Eles então falaram que era um assalto, que era fita dada e perguntaram se o ofendido era policial. Depois de cerca de vinte minutos, seu filho chegou junto com a esposa e também foram abordados e rendidos. Percebeu que um dos réus tinha um fone de ouvido e falava com alguém que estava do lado de fora da casa. Ele perguntava muito se tinha alguém que era polícia, porque tinham ido buscar o polícia. Confirmou ser policial aposentado, mas seu filho não era policial. Disse que em determinado momento, um dos roubadores foi fechar seu carro para não chamar atenção, e nesse momento achou sua arma, que estava dentro do carro. Eles engatilhavam a arma, o agrediram, e diziam que era para seu filho ter falado que o declarante era policial, que poderiam matar todos dentro da residência. No momento em que sua filha e sua esposa chegaram em casa, seu filho gritou para que elas não entrassem, pois estavam sendo assaltados. Seu filho aproveitou que o réu estava mais focado em tentar pegar a carteira de seu pai e não estava apontando a arma e reagiu. Nesse momento, os roubadores correram para a garagem. O agente mais alto fez gesto como se fosse atirar, mas seu filho fechou a porta na cara dele. Eles fugiram e conseguiram levar alguns pertences, entre eles os celulares e dinheiro. Seu filho correu atrás dos roubadores, mas já na rua foi atingido com um tiro na perna. Esclareceu que eram dois roubadores, um baixo e moreno e outro branco e alto, este último que ficou com sua arma fazendo ameaças. Para ingressar em sua residência, acredita que pularam o muro, de quase três metros, e arrombaram a porta dos fundos. Acionaram a polícia e soube que um carro foi encontrado abandonado próximo. Depois soube que os policiais abordaram um HB20 e que havia o irmão de um dos roubadores, que acabou entregando os fatos. O réu não foi preso no dia dos fatos, e quando foi realizar o reconhecimento foram exibidos quatro indivíduos. Reconheceu Marcelo como o que correu junto com os outros dois indivíduos que entraram em sua casa, e não teve dúvidas. Soube que os indivíduos não tinham passagem e que um deles era irmão do rapaz que atirou em seu filho. Informou que sua arma foi recuperada. Em audiência, ficou na dúvida no reconhecimento, embora na delegacia tenha tido certeza. Indagado pela defesa, disse que o veículo Celta foi encontrado bem próximo da sua casa. Confirmou que na fuga um outro indivíduo estaria descendo a rua, indo ao encontro aos roubadores, e depois correndo com eles.

A vítima MARCOS HENRIQUE DE SOUZA, em juízo, afirmou que, na data dos fatos, chegou em casa e viu a porta do carro de seu pai aberta. Ao abrir a porta, um dos roubadores o abordou, e outro segurou sua mulher pelo cabelo. Sentou-se em uma ponta do sofá, sua esposa no meio e seu pai na outra ponta. Disse que perguntaram quem era o polícia. Depois de um tempo, eles acharam a arma de seu pai no carro e falaram para seu pai “velho, você é o polícia, você vai morrer”. Começaram a bater em seu pai, inclusive com a arma. Passado um tempo, sua mãe e sua irmã também chegaram, momento em que gritou que estavam sendo assaltados. Eles não imaginaram sua reação. Nesse momento um correu e abriu a porta, enquanto o outro, com a faca, foi correr também, gritando que matariam sua mãe, que estava entrando. Assim, também saiu correndo atrás, gritando pega que é ladrão, quase pegando o que estava com a faca, mas o indivíduo que estava com a arma atirou em sua perna. Ficou caído ao chão. Foi atingido pela arma de seu pai. O indivíduo que deu um tiro era alto e magro, e o outro era baixo e moreno. Ambos estavam de máscara por causa da pandemia. Quando corria atrás dos roubadores, um indivíduo estava indo em direção a eles, e eles gritaram “volta, volta”. Acrescentou que, quando chegou na rua de casa, não havia nada suspeito, porém quando fechou o carro, passou um rapaz olhando para ele em um Celta branco. Os indivíduos disseram já estar “campanando” a família há dias, inclusive, disseram “esse carro vermelho só vem aqui de sexta, sábado e domingo” e, realmente, estes são os dias em que sua esposa dorme em sua casa. Levaram seu celular, o celular de sua namorada e o de seu pai, a arma de seu pai e certa quantia em dinheiro. Para ingressar na residência, acredita que os indivíduos desceram pela laje da casa de seu tio, que tinha aproximadamente três metros de altura e arrombaram a porta dos fundos. Dentro da residência, o indivíduo mais baixo chamou o indivíduo mais alto de “Biel”. A arma de seu pai foi recuperada. Em

audiência reconheceu sem sombra de dúvidas o acusado (que estava com a placa de nº 3) como aquele que no dia dos fatos viu na condução do veículo Celta. Está afastado do trabalho até a presente data, e só anda de muleta. Há perspectiva de voltar a andar normalmente. Questionado, disse que o indivíduo alto que disparou em sua direção, usava fone e se comunicava com alguém de fora da residência. Os indivíduos perguntavam como estava a situação fora da residência.

As declarações das vítimas merecem toda credibilidade, já que prestadas de forma firme, clara e em consonância com as demais provas produzidas em juízo, não tendo a defesa trazido qualquer fato concreto que pudesse gerar suspeitas. Sabidamente, a jurisprudência é uníssona no sentido de que:

“(...) Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo” (Superior Tribunal de Justiça - AgRg no AREsp 865331/MG - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Relator Ministro Ribeiro Dantas - Quinta Turma - data do Julgamento: 09/03/2017 - data da publicação/fonte: DJe 17/03/2017) (Grifei).

“Em se tratando de crime de roubo a palavra da vítima, a quem em nada aproveita uma falsa e leviana incriminação de inocente, tem capital importância como elemento probatório, prevalecendo inclusive sobre a palavra do acusado.” (RJTACrim 42/235).

“Prova. Roubo. Palavra da vítima. Eficácia: - Em sede de crime patrimonial, especialmente o roubo, habitualmente cometido às ocultas, a palavra da vítima assume relevante importância no desate da autoria, pois ela não tem qualquer motivo para acusar um inocente” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Ap. nº 1132217/2 - data julg.: 04/05/1999 - Relator: Oldemar Azevedo - 14ª Câmara).

“Prova. Roubo. Palavra de vítima idônea, sem qualquer animosidade específica contra o réu, que o reconhece com segurança. condenação. necessidade: - é de rigor a condenação pelo delito de roubo na hipótese em que o reconhecimento feito pela vítima é seguro, pois trata-se de pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra o réu, não se podendo imaginar que venha a mentir para acusar um inocente” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Ap. nº 1130589/7 - data julg.: 20/04/1999 - Relator: San Juan França - 14ª câmara).

Mas não é só.

Os policiais militares CRISTIANO JACINTO TAVARES e RAFAEL APARECIDO DE OLIVEIRA SANTOS, em solo policial, em depoimentos semelhantes, relataram que estavam em patrulhamento de rotina, quando o Copom informou um roubo a residência em andamento e que uma das vítimas seria policial militar aposentado. Ainda, que uma das vítimas do roubo, mais precisamente, o filho da vítima, havia sido alvejado por um dos autores. Imediatamente foram para o local dos fatos, porém ao chegarem, os autores já haviam se evadido do local. O filho da vítima policial militar havia sido alvejado na perna e socorrido por populares para o Hospital Geral de Guarulhos. A vítima relatou sucintamente que chegava em casa com a família e quando abriu o portão da casa deparou-se com os autores separando pertences da casa para serem levados em seguida. Nesse momento, a vítima entrou em luta corporal com um dos autores, que foi auxiliado pelos demais autores, e que, em meio à luta, um dos autores conseguiu retirar a arma do policial militar e em seguida disparou contra as vítimas, alvejando o filho do policial na região da perna. Nesse momento os autores evadiram-se do local, deixando os objetos para trás, levando apenas a arma do policial militar. Então, passaram a patrulhar com vistas a localizar os possíveis autores. Cerca de uma hora depois do fato, na rua da casa da vítima, avistaram trafegando na via um veículo Hyundai/Hb20 com dois indivíduos e abordou o veículo. O veículo era conduzido por Nailton, ladeado por João Vitor. Com eles nada

de ilícito foi encontrado, o veículo não ostentava restrição e os abordados não possuíam passagem criminal. Passaram a entrevistar informalmente Nailton e João Vitor, indagaram a respeito do que faziam ali naquele momento, até que disseram que residiam no município de São Paulo e que estavam ali para “resgatar” um amigo. Isso despertou a atenção dos depoentes, que aprofundaram a conversa, no sentido de entender o que queriam dizer com esse “resgatar”; que foi nesse momento que eles disseram que um amigo de nome Marcelo teria vindo para aquele local para praticar um roubo e precisava de ajuda para ir embora, pois havia perdido a chave do carro que estava usando. Durante a conversa, esse indivíduo de nome Marcelo ligou para um dos abordados e perguntou onde eles estavam. Nessa conversa, o tal Marcelo disse que estava de carona com outro colega ali próximo e estavam em um motociclo vermelho, informando as proximidades de onde estavam. Então, o foram até o local indicado e lá avistaram o referido motociclo de cor vermelha e os abordou, solicitando apoio em seguida. No motociclo estavam Alan na condução do veículo e Marcelo na garupa da motocicleta. Indagados a respeito dos fatos, Alan disse apenas que dava uma carona para Marcelo, que iria pegar seu veículo ali próximo. Já Marcelo admitiu a participação na prática do roubo, mas que apenas levou os autores para o local no seu carro, um veículo GM/Celta de cor branca, que estava em seu nome. Indagado, ainda, a respeito da arma subtraída, disse que arma já havia sido vendida e que teria sido deixada numa lixeira na frente de um prédio abandonado ali no bairro, indicando o local para a equipe. Diante daquela informação e com apoio de outras equipes foram para o local e lá encontram a arma de fogo do policial vítima, que estava dentro de uma bolsa de mão preta, dentro de uma lixeira, como havia sido dito, em meio a outras sacolas. Por fim, encontraram o veículo mencionado pelo autor Marcelo utilizado para a prática do crime na rua de trás do local dos fatos. Assim, todos foram conduzidos para a unidade policial (fls. 16/17 e fls. 18/19).

O policial militar RAFAEL APARECIDO DE OLIVEIRA SANTOS, em juízo, recordou-se do réu em uma ocorrência de roubo. Disse que, na data dos fatos, pelo COPOM chegou informação de um roubo na casa de um policial militar, tendo sido o filho do policial alvejado por disparo de arma de fogo. Intensificado o patrulhamento na região, uma equipe fez a abordagem a um veículo, HB20 branco, cujos dois ocupantes disseram estar lá para resgatar um amigo de vulgo Marcelinho que tinha ido até o local para praticar um roubo. Ocorre que o veículo de tais indivíduos deu pane, então, Marcelinho iria até o local para ajudar com uma moto vermelha. Assim intensificou o patrulhamento na Av. Juscelino Kubitschek, e lograram abordar uma moto vermelha. Fez uma breve entrevista e o garupa, Marcelinho, confessou o roubo na casa do policial militar. Informou que ele, em momento algum, dificultou a abordagem. Diante da confissão, foi perguntado sobre a arma do policial, e ele disse que vendeu a arma a um terceiro, mas a arma ainda estaria com os comparsas, que abandonaram a arma. A arma foi localizada em uma lixeira. A todo momento, o réu confirmava a participação do roubo, mas negava que tivesse sido o autor do disparo. Tomou conhecimento de que um dos indivíduos que participou do roubo era irmão de um daqueles que estavam no veículo HB20. Um veículo Celta branco também estava envolvido e foi, posteriormente, localizado nas proximidades da residência. Tal veículo seria de Marcelo. Não teve contato com os dois indivíduos abordados no veículo HB20, apenas os viu em delegacia. Pelo que soube, os dois indivíduos do veículo HB20 não participaram do roubo, apenas foram ajudar Marcelo, assim como o condutor da motocicleta, o que foi confirmado pelo próprio Marcelo. Um dos indivíduos que participou do roubo era irmão de um dos abordados no veículo HB20. Não se recordou dos nomes Nailton e João Vitor. Não conhecia o réu anteriormente. Marcelo fez uma ligação, do seu próprio telefone, dizendo para que seus comparsas dispensassem a arma, sendo que a arma foi apreendido no local por eles indicado. Acredita que o telefone de Marcelo foi apreendido.

Vale anotar que se trata de matéria superada toda e qualquer alegação visando abalar a credibilidade dos funcionários da polícia pelo simples fato de terem participado das diligências ou mesmo em razão, pura e singelamente, da função que exercem.

Interessante à colação de alguns julgados a respeito, dentre tantos outros:

"PROVA - Os Agentes Policiais são detentores da mesma presunção de idoneidade de todo cidadão, do que decorre credibilidade de suas afirmações em Juízo, sob juramento, quando prestam depoimentos como testemunhas, sendo certo que, não tendo os Milicianos qualquer razão para acusarem levianamente o réu, não há também justificativa para ter como inidôneas suas palavras, tão-só e exclusivamente por serem Policiais" (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Apelação nº 1.125.285/6, Julgado em 10/12/1.998, 7ª Câmara, Relator: S. C. Garcia, RJTACRIM 42/215).

"PROVA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. AUSÊNCIA DE FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE EM PREJUDICAR O RÉU. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE: - OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS DEVEM SER ACEITOS QUANDO NÃO TROUXER, O RÉU, AOS AUTOS, QUALQUER FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE DAQUELES EM PREJUDICÁ-LO" (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo -APELAÇÃO Nº 1.049.549 - DATA JULG.: 02/04/1.997 - RELATOR: A. C. MATHIAS COLTRO - 6ª CÂMARA).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF. HC n.º 73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 26.03.96).

Pois bem, a despeito da negativa do acusado, diante da versão categórica das vítimas, em ambas as fases da persecução penal, acrescidas do depoimento do policial militar, reconhecimentos realizados, bem como das circunstâncias da prisão do réu, com a confissão informal, inclusive, ensejando a localização e recuperação da arma, forçoso reconhecer que restou demonstrado, à saciedade, a participação do acusado nos fatos imputados na exordial acusatória, revelando de forma inequívoca a autoria delitiva, não podendo se cogitar numa absolvição por insuficiência de provas.

Ainda que o acusado tenha negado os fatos criminosos, sem repassar maiores detalhes, tentando desvencilhar-se das acusações, teve sua versão completamente rechaçada pelas demais provas produzidas nos autos.

As vítimas apresentaram versões pormenorizadas, coerentes e harmônicas a respeito dos fatos, tanto na fase policial quanto judicial, não havendo qualquer justificativa para desacreditar na veracidade de tais declarações.

Além do mais, os ofendidos Daniel e Marcos reconheceram Marcelo como sendo um dos autores do delito que, no momento da fuga, correu junto com os outros dois comparsas que ingressaram na residência, o que torna incontestável o envolvimento do réu no crime.

Nota-se, também, que o policial militar mostrou-se firme e seguro ao corroborar os termos da denúncia, de maneira detalhada, não se desincumbindo a defesa do ônus de demonstrar tivessem o policial motivos quaisquer para imputar, falsa e levianamente, a autoria dos fatos ao acusado, pessoa desconhecida, com quem não guarda relação.

Assim, a prova é clara no sentido de que o acusado, conluiado com os demais agentes, levou os demais agentes de carro até o local dos fatos e permaneceu do lado de fora, dando cobertura, além de aguardá-los para lhes dar fuga. Marcelo foi visto pela vítima passando de carro pelo local, bem como fugindo a pé em companhia dos demais agentes, quando esses deixaram o local após reação das vítimas. Após a fuga, o acusado voltou ao local para recuperar seu veículo, que foi deixado nas proximidades dos fatos, quando acabou sendo detido. Aos policiais confessou informalmente seu envolvimento com os roubadores, tanto que por conta de tal

confissão, acabou fazendo contato com os comparas e por seu auxílio, a arma subtraída e usada para o disparo foi localizada e apreendida.

Nos termos do artigo 29 do Código Penal, ao ter se conluiado com os demais agentes para a prática delitiva, responde também pelos delitos praticados.

Nesse ponto porém, embora não haja dúvidas da materialidade e participação do acusado nos crimes, respeitado entendimento diverso, a meu ver, pela prova coligida nos autos durante a instrução criminal, entendo que a conduta praticada pelos agentes configura o delito de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes contra a vítima Daniel Custódio de Sousa e delito de roubo qualificado, tipificado na 1ª figura do artigo 157, §3º, do Código Penal contra o ofendido Marcos Henrique de Souza, afastada a figura de latrocínio tentado como sustentado pelo representante do Ministério Público.

Ressalto que a despeito de constar na peça exordial a capitulação jurídica do delito previsto no artigo 157, §3º, II, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, os crimes de roubo majorado e roubo qualificado tipificado na 1ª figura do artigo 157, §3º, do Código Penal foram descritos na denúncia (fls. 70/73) e é que o basta ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, porquanto o réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica dada a eles, nos termos do artigo 383 do C.P.P.

O acusado, em processo penal, "se defende dos fatos, sendo irrelevante a classificação jurídica constante da denúncia ou queixa. Segundo o princípio da correlação, a sentença está limitada apenas à narrativa feita na peça inaugural, pouco importando a tipificação legal dada pelo acusador. Desse modo, o juiz poderá dar aos eventos delituosos descritos explícita ou implicitamente na denúncia ou queixa a classificação jurídica que bem entender, ainda que, em consequência, venha a aplicar grave, sem necessidade de prévia vista à defesa, a qual não poderá alegar surpresa, uma vez que não se defendia da classificação legal, mas da descrição fática da infração penal" (in Código de Processo Penal Comentado; Fernando Capez, Rodrigo Henrique Colnago. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 378).

Também quanto à aplicação da emendatio libeli esclarece Guilherme de Souza Nucci: "Portanto, nesse artigo, o que o juiz pode fazer, na fase da sentença, é levar em consideração o fato narrado pela acusação na peça inicial (denúncia ou queixa), sem se preocupar com a definição jurídica dada, pois o réu se defendeu, ao longo da instrução, dos fatos a ele imputados e não da classificação feita. O juiz pode alterá-la, sem qualquer cerceamento de defesa, pois o que está em jogo é sua visão de tipicidade, que pode variar conforme o seu livre convencimento" (Código de Processo Penal Comentado, RT, 2006, p.670).

Quanto ao crime de roubo apurado nos autos em face da vítima Daniel Custódio de Sousa, restou evidente a majorante do concurso de agentes, vez que a vítima relatou que tinham dois roubadores na residência, o que torna incontestado que o réu Marcelo estava conluiado com outros indivíduos, os quais agiram em conjunto, todos com plena aderência de vontades, cada qual fazendo sua a ação do outro, sendo que na divisão de tarefas, a ele cabia ficar na parte exterior vigiando eventual aproximação de terceiros e aguardando para fornecer transporte na fuga, não tendo qualquer deles, em nenhum momento, feito menção a obstaculizar a prática criminosa. Seguindo esse entendimento: TACRSP: "Para caracterização da qualificadora do concurso de agentes, não é necessário que todos eles pratiquem os mesmos atos executivos, bastando o encontro de vontades para a prática do fato punível" (RJDTACRIM 23/96).

Ainda, nesse tocante, insta frisar que "não apenas aquele que comete ou pratica a ação típica incorre no crime previsto pela norma penal. Esta premissa, enquanto fundamento do concurso de pessoas, decorre justamente da possibilidade de que - pela divisão de tarefas - alguns agentes, apesar de atuarem na atividade ilícita, não realizem nenhum dos núcleos de tipo característicos do injusto culpável". (TJSC - Apelação Criminal n., de Joinville, Rel. Des. Torres Marques, j. em 19/08/2008). Restou, também, seguramente demonstrada a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, diante das declarações da vítima, dando conta de que os roubadores, ao encontrarem sua arma, passaram a lhe ameaçar com tal objeto, sendo que a arma utilizada foi apreendida no momento do flagrante, conforme demonstra o auto de

exibição e apreensão (fl. 08) e laudo pericial de exame de arma (fls. 143/144 e fls. 211/212), atestando que a arma apresentou resultado positivo a pesquisa de resíduos de explosivo balístico combustos (nitritos), o que é suficiente para o reconhecimento da majorante.

O crime se consumou, uma vez que no caso de roubo a consumação se dá com o emprego de violência ou de grave ameaça e a subtração do bem, não sendo necessária a posse mansa e passiva da res furtiva. No caso dos autos, o réu e seus comparsas subtraíram um telefone celular e a pistola Taurus, calibre 380, com 18 cartuchos íntegros, pertencentes a Daniel Custódio de Sousa, o que torna inquestionável a consumação delitiva.

A atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é neste sentido, consagrada pela Súmula 582 daquela Corte, que consigna: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

O Supremo Tribunal Federal também adota atualmente este entendimento:

"Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo. Pedido de anulação de condenação transitada em julgado. 1. O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça se alinha à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não é a via processual adequada para o reexame de material probatório e não deve funcionar como substitutivo de revisão criminal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a posse mansa e pacífica da coisa subtraída não é necessária para a consumação do delito de roubo. 3. [...] 4. [...] 5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega Provimento" (STF Recurso Ordinário em Habeas Corpus rel. Min. Roberto Barroso Primeira Turma - j. 04/02/2014).

Já quanto ao delito de roubo qualificado praticado em face da vítima Marcos, como acima exposto, a despeito do entendimento ministerial, entendo que a hipótese dos autos configura o delito de roubo qualificado tipificado na 1ª figura do artigo 157, §3º, do Código Penal e não o delito de latrocínio, já que as provas produzidas não apontam que o acusado e seus comparsas tenham desejado o resultado mais grave, ou seja, tenham agido com dolo direto, tanto que o tiro foi efetuado na perna da vítima.

É verdade que embora não tivessem desejado o resultado morte, no mínimo agiram com indiferença ao que poderia ocorrer, ou seja, com dolo eventual, assim, responderiam também por tal resultado caso ele se verificasse. No entanto, em não se verificando, como o resultado não era desejado e, portanto, a hipótese é de dolo eventual, não há que se falar em delito tentado, devendo o autor responder apenas pelo resultado causado, ou seja, pela lesão de natureza grave sofrida pela vítima Marcos, o que configura o delito tipificado na 1ª figura do artigo 157, §3º, do Código Penal.

O crime se consumou, uma vez que o delito de roubo qualificado pela lesão corporal grave consuma-se com o advento desta, não dependendo do aperfeiçoamento da subtração patrimonial.

Neste ponto, vem à baila, por oportuno, uma vez mais, o decidido pelo extinto Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo: "Se no latrocínio e no roubo qualificado pela lesão grave da vítima, a efetiva transferência patrimonial não importa para a consumação do crime e sim a lesão corporal, o mesmo não acontece no roubo qualificado pelo emprego de armas e concurso de agentes, onde a apropriação da 'res' é requisito indispensável para a caracterização na forma consumada" (RJTACRIM 30/250).

Aplica-se à espécie, mutatis mutandis, o enunciado da Súmula n.º 610 do E. Supremo Tribunal Federal: "Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima."

Nada obstante no caso dos autos houve efetiva subtração, eis que o celular da vítima também foi subtraído, o que torna inquestionável a consumação delitiva.

O crime foi praticado mediante emprego de arma de fogo e concurso de agentes, no entanto tais circunstâncias não podem ser consideradas como causas de aumento de pena para o delito de roubo em questão, já que diante do resultado mais grave decorrente dos fatos (lesões corporais de natureza grave) a conduta praticada se amolda ao delito qualificado tipificado no §3º do artigo 157 do Código Penal, ao qual não se aplicam as causas de aumento de pena do §2º, embora possam ser consideradas na primeira fase de aplicação das penas, eis que nenhuma circunstância deve ficar a margem de apreciação sob pena de violação do princípio da individualização das penas, havendo a possibilidade de se aplicar pena maior ao autor de roubo agravado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, daquele que pratica roubo em concurso e com arma e ainda causa lesão corporal grave pela violência.

Por fim, ressalto que o fato do acusado não ter sido o autor dos disparos, ou mesmo não ter participado da abordagem das vítimas, não afasta sua responsabilidade criminal pelos crimes praticados pelos demais agentes, aos quais estava conluiado.

Isto porque ao se aliar aos outros dois agentes, sabendo que estes iriam ingressar na residência das vítimas para realização da subtração, bem como permanecendo no local mesmo após a chegadas das vítimas, mantendo a vigilância e permanecendo a postos para dar fuga, continuando assim aderido à conduta deles, agiu ao menos com dolo eventual quanto ao resultado final que poderia acontecer.

Ora, é inegável que alguém que resolve praticar um roubo, tem plena consciência de que é possível uma reação da vítima ou de terceiro e que isso pode levar a um confronto, culminando, por fim, com a morte ou lesão da vítima ou terceiros. Assim, ainda que o acusado possa não ter desejado o resultado mais grave (lesão de natureza grave em Marcos, que se encontra atestada pelo laudo de lesão corporal indireto de fls. 402/403), o que se admite apenas para argumentar, deve por ele responder, uma vez que apesar de previsível, o acusado persistiu em seu intento inicial de auxiliar os comparsas na prática do delito, assumindo, assim, o risco do que poderia acontecer.

Nesse sentido, decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. CO-AUTOR. AUSÊNCIA DE DOLO. MUTATIO LIBELLI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 1. Paciente que se envolve na prática de roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo, assume o risco do resultado morte, não havendo que se falar de ausência de liame entre sua conduta e o resultado morte. O co-autor, mesmo que não efetue os disparos, responde pelo evento morte, a título de dolo ou culpa. 2. Inocorrência de mutatio libelli: o réu se defende dos fatos e não de sua classificação jurídica. 3. Ordem denegada. (HC 39.243/RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, Sexta Turma, julgado em 17/11/2005, DJ 05/12/2005 p. 381).

Na mesma esteira já se posicionou este E. Tribunal de Justiça: “Inadmite-se a pretensão do co-réu de desclassificação de latrocínio para roubo qualificado, com base no art. 29, § 2.º, do CP, pois quem se associa a outro para assaltar assume o risco de ver-se condenado pelo crime previsto no art. 157, §3º, também do CP, se da ação resultar morte.” (TJSP - Rev. Rel. David Haddad, j. 14.12.1998, RT 761/584).

Por todo o exposto, é de rigor a condenação do acusado Marcelo pelos delitos tipificados no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal e no artigo 157, §3º, 1ª figura, do Código Penal.

Ressalto, por fim, que não há que se falar crime único, uma vez que conforme entendimento pacífico das cortes superiores, o crime tipificado no artigo 157, § 3º, primeira parte, do Código Penal, é de natureza complexa, que envolve a violação de dois bens jurídicos distintos, a integridade física e o patrimônio. Sendo assim, para que se determine tanto a natureza do concurso de crimes quanto o número de delitos praticados, deve-se ponderar o número de violações a cada um dos bens jurídicos tutelados pelo tipo. Nesses termos, no crime de roubo qualificado, caso haja no mesmo contexto fático a subtração de bens de vítimas distintas ou a busca de mais de um resultado morte/lesão grave, deve-se reconhecer o concurso de crimes.

No presente caso, restou demonstrado que as duas vítimas tiveram seus patrimônios atingidos isoladamente, assim como a vítima Marcos ainda teve a sua integridade física atingida ao sofrer lesão grave por conta da violência perpetrada visando garantir a subtração da res, o que justifica o reconhecimento de dois crimes distintos.

Os crimes foram praticados no mesmo contexto fático, por uma única ação, que configura o concurso formal.

Neste ponto, levando em conta o número de delitos praticados (dois roubos), entendo que deva ser aplicado o aumento de 1/6 (um sexto) pela concurso formal.

Desta feita, provadas materialidade e autoria delitiva, bem como estando caracterizada sua culpabilidade, a tipicidade dos fatos, além da antijuridicidade de seu comportamento, é de rigor a condenação do acusado, até porque as teses fáticas levantadas pela Defesa em suas alegações finais não prosperaram, eis que desguarnecidas de elementos probatórios relevantes a escorá-las, além de confrontarem com os demais elementos probantes produzidos, que formam um contexto harmônico e coerente, robusto o bastante a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório.

Passo à dosagem das penas.

A -) Delito de roubo majorado em face da vítima Daniel Custódio de Sousa (artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, todos do Código Penal):

Na primeira etapa, a despeito da primariedade do acusado (certidão estadual de distribuições criminais de fl. 34/35), considerando as circunstâncias do crime, verifico que a ação criminosa foi praticada em concurso com outro sujeito desconhecido, conduta mais grave por diminuir a possibilidade de reação da vítima e aumentar a capacidade de intimidação dos agentes, caracterizando causa de aumento do §2º, II, do artigo 157 do Código Penal que, no entanto, deverá ser considerada neste momento, como circunstância judicial, pelas razões já expostas na fundamentação, haja vista que nenhuma circunstância pode ficar à margem da análise do juízo. Além do mais, conforme pontuado pela acusação, o roubo se deu em residência, mediante escalada e arrombamento, sendo abordadas várias pessoas, o que torna a conduta mais reprovável, devendo a reprimenda ser aumentada. Assim, acresço a pena-base de 1/4 (um quarto), fixando-a em 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, observados os critérios do artigo 59 do Código Penal.

Na segunda etapa, presente a atenuante da menoridade relativa, razão pela qual reduzo a pena em 1/6 (um sexto), fixando a reprimenda em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes a serem observadas.

Na derradeira etapa, ausentes causas de diminuição de pena. Entretanto, foram devidamente caracterizadas as causas de aumento de pena relativas ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo, previstas no inciso II do §2º e no inciso I do § 2º-A, ambos do artigo 157 do Código Penal, devendo prevalecer a causa de aumento maior, pelas razões já expostas. Assim, nessa terceira fase, aumento as penas em 2/3 (dois terços), fixando-as, em definitivo, em 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

B -) Delito de roubo qualificado em face da vítima Marcos Henrique de Souza e (artigo 157, §3º, 1ª figura, do Código Penal):

Na primeira etapa, a despeito da primariedade do acusado (certidão estadual de distribuições criminais de fl. 34/35), considerando as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que o delito foi praticado com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, circunstâncias que tornam a conduta mais reprovável. Ademais, o delito se deu com violação de domicílio, mediante escalada e arrombamento, sendo abordadas várias pessoas, o que torna a conduta ainda mais reprovável. Assim, acresço a pena-base de 1/4 (um quarto), fixando-a em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda etapa, presente a atenuante da menoridade relativa, razão pela qual reduzo as penas de 1/6 (um sexto), fixando-as em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e

15 (quinze) dias de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes a serem observadas.

Na derradeira etapa, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena a serem consideradas, razão pela qual torno definitiva a reprimenda em m 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Considerando que os delitos foram praticados pelo réu MARCELO em concurso formal, tomo a pena privativa de liberdade do roubo qualificado, eis que mais grave (7 anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão), e acresço de 1/6 (um sexto), pelas razões acima expostas, totalizando a pena privativa de liberdade em 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 2 (dois) dias de reclusão.

As penas de multa, a despeito do concurso formal, deverão ser somadas, nos termos do artigo 72 do CP, totalizando 26 (vinte e seis) dias-multa.

O valor do dia-multa, em face da ausência de maiores esclarecimentos nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração (TACrSP, RT 628/338).

Em face da quantidade da pena imposta, do fato do delito ter sido praticado mediante grave ameaça, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, bem como da concessão do benefício do sursis.

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade é o FECHADO.

Este regime de cumprimento de pena privativa de liberdade se justifica, não só pela quantidade de pena imposta, mas também pelo fato de que a sociedade, nos grandes centros, está aterrorizada diante do crescimento da criminalidade e da violência, mormente ante a abundância de delitos contra o patrimônio praticados cada vez de modo mais frio e arrojado, cabendo ao Poder Judiciário coibir os casos que vêm à sua análise, buscando devolver aos cidadãos um mínimo de paz social e ordem pública. Assinale-se que não se considerou apenas a gravidade evidente dos crimes, mas o modo pelo qual se desenvolveu os atos criminosos, ou seja, roubo a residência, mediante escalada e arrombamento, praticado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo, resultando ainda em lesão de natureza grave a vítima Marcos.

Ademais, ainda que a Lei nº 12.736/12, que alterou a redação do artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, preveja o cômputo da prisão provisória, uma vez fixado o regime inicial de cumprimento de pena a partir dos critérios de individualização, a análise dos elementos objetivos e subjetivos, que dizem com a progressão, estranhos a este juízo de conhecimento, são de competência do juízo das execuções criminais, não prosperando a análise, neste momento.

No mais, considerando-se a gravidade do delito cometido pelo réu MARCELO, o regime de pena imposto por lei e de ter permanecido preso durante todo o processo, não poderá recorrer em liberdade. O contexto fático no qual foi proferida a decisão que decretou a prisão preventiva não se alterou. É dizer, os pressupostos fáticos e jurídicos que ensejaram a cautelar restrição da liberdade do réu subsistem. Ficam inclusive reforçados com a condenação. Ainda assim, a quantidade de pena aplicada ao acusado faz submergir a necessidade de segregação para resguardar a ordem pública e garantir a futura aplicação da lei penal.

No sentido exposto, Julio Fabrini Mirabete (Código de Processo Penal Comentado, 6ª Edição, RT, p. 590), in verbis: "O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional".

Ainda, no entendimento do ilustre doutrinador Guilherme de Souza Nucci acerca da garantia da ordem pública, enquanto um dos requisitos para a prisão cautelar,

previstos no artigo 312 do CPP, temos que: "Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular